(أو كل عمدا بعد أكله ناسيا) لقيام الشبهة الشرعية نظرا الى فطره قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة (ولو علم الخبر) وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه (على الاصح) لانه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في ظاهر الرواية وصححه قاضيخان (أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا) أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه (أو أكل) وشرب وجامع عمدا (بعد ما نوى) منشئا نيته (نهارا) أكده بقوله (ولم يبيت نيته) عند الامام قال النسفي لا يجب

عند الشافعي رحمه الله ويبقى على هذا اذا لم يعين الفرض فيما يلا (أو أصبح مسافرا) وكان قد نوى الصوم ليلا ولم ينقض عزيمته (فنوى الاقامة ثم أكل) لا تلزمه الكفارة وان حرم أكله (أو سافر) أي أنشأ السفر (بعد ما أصبح مقيما) ناويا من الليل (فأكل) في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وان لم يحل له الفطر فان رجع الى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انتقاله عن العمران لزمته الكفارة لانتقاض السفر بالرجوع (أو أمسك) يوما كاملا (بلا نية صوم ولا نية فطر) افقد شرط الصحة (أو تسحر) أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الاخير من الليل (أو جامع شاكا في طلوع الفجر) قيد في الصورتين (وهو) أي والحال أن الفجر (طالع) لا كفارة عليه للشبهة لان الاصل بقاء الليل ويأثم اثم ترك التثبت مع الشك لا اثم

للتسمية محل ذبيحته لان الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم اي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الاحكام فلا يجري حكم احدهما على الآخر الا بدليل ولم يوجد (قوله أو أكل) اي او شرب مخ (قوله لقيام الشبهة) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام (قوله نظرا) اي بالنظر وهو تعليل لقوله قيام (قوله بأكله ناسيا) متعلق بقوله فطره أي ان الاشتباه استند الى القياس أي دليل القياس لان القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفى صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالافطار (قوله ولم تنتف الشبهة) دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر (قوله وهو القضاء) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لانه أمر بالاتمام فاذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لان الموجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب اتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة (قوله في ظاهر الرواية) وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح اه من الشرح (قوله ثم جامع عامدا) سواء ظن أن جماعه الاول يفطره أم لا على المعتمد (قوله لما ذكرناه) أي من قيام الشبهة نظرا الى فطره قياسا الخ والعلة لاسقاط الكفارة (قوله وشرب وجامع) الواو فيهما بمعنى أو (قوله لشبهة عدم صيامه) فكانه أفطر وهو غير صائم أي لرمضان اما النفل فيصح بنية من النهار عنده (قوله وكان قد نوى الصوم ليلا) فاذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ اولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته (قوله فنوى الاقامة ثم أكل) وبالاولى اذا أكل ثم نوى الاقامة (قوله ناويا من الليل) يقال فيه ما تقدم (قوله وجامع) الواو بمعنى او (قوله لشبهة السفر) علة لسقوط الكفارة في الصورتين (قوله لانتقاض السفر بالرجوع) هذا تعليل للاولى وينبغي أن يزاد وعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية (قوله يوما كاملا) نص على المتوهم واما اذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر (قوله لفقد شرط الصحة) اي وهو النية ويفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة انما تجب على شخص افطر بعد ان كان صائما ولم يوجد الصيام هنا اصلا (قوله بفتح السين اسم للمأكول) وبضمها اسم للفعل اي الاكل (قوله للشبهة) اي الدائرة للكفارة لانه بنى الامر على الاصل فلم تكمل الجناية وذكر الفهستاني انه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك واما الافطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب انه لا بأس به اذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو افاد اهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين وظانين انه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية اه (قوله مع الشك) اي عند الشك (قوله

قوله كما في الفتح اه من الشرح يوجد في بعض النسخ هنا زيادة نصها (ولا فرق في عدم وجوب الكفارة بين ما اذا ظن أن الاكل ناسيا يفطره أم لم يظن خلافا لما ذكره مسكين حيث اشترط ذلك ذكره السيد ومنلا مسكين تبع في ذلك صاحب الهداية) اه